

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6840/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาง สม จิต ร ปาน สำราญ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 52

การลดโทษประหารชีวิตให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 52(2) ศาลจะลดเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษจำคุก ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 50 ปี ก็ได้ เป็นดุลพินิจของศาลตามพฤติการณ์แห่งความร้ายแรงของแต่ละคดีเป็นเรื่อง ๑ ไป

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 และ 339 กับให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาสร้อยทองคำ 1 เส้น เป็นเงิน 25,000 บาท แก่ทายาทผู้ตาย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289(6)(7), 339 วรรคท้าย และ 90 เป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289(6) และ (7) ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดให้ประหารชีวิต จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์

แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52(2) คงจำคุกตลอดชีวิต ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาสร้อย คอทองคำ 1 เส้น เป็นเงิน 25,000 บาท แก่ทนายทนายวิทยา วุฒิประเสริฐ ผู้ตาย ด้วย

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่าการลดโทษประหารชีวิตให้จำเลยกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 52(2) มีเหตุสมควรให้ลดเป็นโทษจำคุกตั้งแต่ 25 ปี ถึง 50 ปี หรือไม่ เห็นว่า ในการลดโทษประหารชีวิตให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 52(2) ศาลจะให้ลดเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษจำคุกตั้งแต่ 25 ปี ถึง 50 ปี ก็ได้ เป็นดุลพินิจของศาลโดยพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์แห่งความร้ายแรงของแต่ละคดีเป็นเรื่อง ๆ ไป คดีนี้จำเลยกระทำความผิดโดยใช้ยานอนหลับผสมใส่ในเครื่องดื่มและอาหารให้ผู้ตายดื่มและรับประทานทำให้ผู้ตายมีนเมาและง่วงนอนอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และจำเลยยังได้ใช้มีดบังตอขนาดใหญ่ฟันทำร้ายร่างกายและศีรษะผู้ตายหลายครั้งจนผู้ตายได้รับอันตรายแก่กายที่บริเวณหน้าอก ลำคอใบหน้า กะโหลกศีรษะแตกสมองฉีกขาดตามรายงานการตรวจศพทำยฟ้องตามพฤติการณ์แห่งคดี การกระทำความผิดของจำเลยถือว่าร้ายแรงที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยมีบุตรอายุ 6 ปี หากศาลฎีกาลงโทษเบาลงบุตรจำเลยจะได้มีมารดาเป็นหลักของชีวิตเร็วขึ้น เป็นเรื่องที่จำเลยน่าจะคิดใคร่ครวญก่อนกระทำความผิดอันร้ายแรง มิใช่เมื่อกระทำความผิดแล้ว จึงอ้างมาเป็นเหตุขอให้ศาลลงโทษเบา ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยรู้สึกความผิดและได้ให้การรับสารภาพมาโดยตลอด ศาล

ล่างทั้งสองก็ได้ลดโทษให้จำเลยตามกฎหมายอยู่แล้วที่ศาลล่างทั้งสองใช้ดุลพินิจลดโทษประหารชีวิตให้จำเลยกึ่งหนึ่งโดยให้ลดเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตนั้น เหมาะสมแก่สภาพแห่งความผิดของจำเลยไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พิชัย เตโชพิทยาบูล-พิธี อุปปาติก-มงคล คุปต์กาญจนากุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>